

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1363/2531

ธนาคารกรุงไทย จำกัดฯ

โจทก์

นายมานิตย์ อมตวัฒน์ กับพวก

จำเลย

นายมานิตย์ อมตวัฒน์ ที่ 1 นายมนู

อมตวัฒน์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายอิน แซ่เฮง ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามได้อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องฎีกาอย่างคน
อนาถาของจำเลยทั้งสาม อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามมีสาระเชื่อว่าศาลฎีกาจะพิจารณา
พิพากษากลับคำสั่งศาลชั้นต้นได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 286)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยร่วมกันและแทนกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์ เป็น
เงิน 7,224,624.21 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี ของต้นเงิน
จำนวน 7,224,624.21 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลย
ทั้งสามไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้แก่โจทก์ไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่
1 ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ หากยังไม่ครบให้ยึดทรัพย์ของจำเลยทั้งสาม
ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 281
แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 1)

คำสั่ง

คดียังไม่มีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสามไว้พิจารณาจึงยังไม่อาจสั่งคำขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาของจำเลยทั้งสามได้ ยกคำร้อง

คดียังไม่มีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสามไว้พิจารณาจึงยังไม่อาจสั่งคำขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาของจำเลยทั้งสามได้ ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>